

권 고

1. 제 목 : 국유재산 대부료 분할납부에 따른 이행보증 조치
기준 개선 필요
2. 소관부점 : 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제24조 제1항 제1호, 제3호 및 제6호에 따라 국유재산업무의 조정·총괄, 내규 관리 및 업무 개선 등의 업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제32조의2 제1항 및 제2항에 따르면 연간 대부료가 1,000만 원 이상인 경우 계약체결 시부터 이를 나누어 내게 하는 때에는 연간 대부료의 100분의 50에 해당하는 금액을 계약기간 개시일까지(계약체결 중에 나누어 내게 하는 경우에는 분할납부 개시일까지)보증금으로 예치하게 하거나 이행보증조치를 하도록 되어 있으며

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제19조 제1항에 따르면 세칙 제32조의2 제1항 및 제2항에 따른 보증금은 대부료 분할납부를

신청하는 때의 연간 대부료를 기준으로 그 금액을 정하며, 대부계약 기간 중 연간 대부료가 변동되는 경우에도 그에 따른 보증금을 추가로 납부 받거나 반환하지 아니한다고 되어 있다.¹⁾

한편, 코로나 19 대책의 일환으로 「국유재산법 시행령」 제29조 제1항 제6호 단서 및 기획재정부 「소상공인에 대한 국유재산 사용료 및 대부료 한시 인하에 관한 고시」에 따라 소상공인이 경영하는 업종에 직접 사용하는 국유재산 대부료를 기존 1천분의 30이상에서 2020. 4. 1.부터 2022. 12. 31.²⁾까지 1천분의 10이상의 요율을 적용(연간 최대 2,000만 원까지 인하)하여 인하할 수 있도록 한 바 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 인천지역본부 소관 국유재산과 관련하여 1천만 원 이상인 연간 대부료를 분할납부하고 있는 대부계약에 대한 이행보증금(증권) 처리 실태를 점검한 결과

‘♣♣♣♣시 ♣♣구 ●●동 XXX-X(대, 354.7㎡)’ 소재 국유재산의 경우 [표]와 같이 피대부자 ◆◆◆과 대부계약³⁾을 체결하는 과정에서

1) 「국유재산법」 및 「국유재산법시행령」은 1천만 원 이상인 연간 대부료를 나누어 내게 하는 경우 연간 대부료의 100분의 50에 해당하는 금액의 범위에서 보증금을 예치하게 하거나 이행보증조치를 하도록 하여야 한다고만 규정되어 있음.

다만, 기획재정부는 「이행보증조치 업무 처리요령」(국유재산과-XXXX, 2005.10.17.)에서 이행보증금은 1차년도 연간 사용료를 기준으로 하고, 사용기간 중 연간 사용료가 변동되더라도 그에 따른 보증금을 추가로 납부하게 하거나 반환하지 않는다고 정함

2) 소상공인 국유재산 대부료 인하 기간

구 분	최초	1차 연장	2차 연장	3차 연장	4차 연장
인하기간	2020.4.1.~2020.12. 31.	~2021.6.30.	~2021.12.31.	~2022.6.30.	~2022.12.31.
고시번호	2020-8호	2020-33호	2021-14호	2021-33호	2022-14호

3) 대부기간 : 2021. 5. 1.~2026. 4. 30., 대부목적 : 창고부지

2021. 6. 22. 연간 대부료를 23,516,610원⁴⁾으로 하여 대부계약체결을 안내하였으나 피대부자가 소상공인 대부료 인하 및 분할 납부를 신청하여 2021. 7. 5. 대부계약 체결시 소상공인 대부료 인하를 적용(인하 적용기간: 8개월)한 1차년도 연간 대부료 10,888,510원을 산정 및 수납한 후, 분할 납부에 따른 이행보증금도 위 인화된 대부료 10,888,510원의 50%인 5,444,255원으로 산정하여 납부 받았는데

이후 인하기간이 연장(기획재정부 고시 2021-33호, 2021. 12. 31.) 되어 2022. 3. 2. 1차년도 연간 대부료를 4,703,320원으로 재산정(인하 적용기간: 12개월)하고 기 납부한 대부료 10,888,510에서 재산정한 금액을 제외한 6,185,190원을 환급하였다.

[표] 대부계약 체결 및 대부료 인하 등 업무처리 경위

(단위 : 원)

처리일자	업무내용	대부료		
		금액	기산기간	인하 적용 기간

“기재 생략”

4) 재산가액 470,332,200원 × 대부료율 5% = 23,516,610원

그런데 대부계약시 납부 받은 분할 납부 이행보증금 5,444,255원은 대부료 인하가 없었을 경우의 이행보증금($23,516,610\text{원} \times 50\% = 11,758,305\text{원}$)과 비교하면 약 46% 수준밖에 되지 않으며, 소상공인 대부료 인하 정책이 종료⁵⁾된 이후 위 국유재산의 연간 대부료는 다시 약 26백만 원⁶⁾으로 상승하게 되므로 납부 받은 이행보증금은 대부기간 동안의 고액 대부료 분할납부에 대한 이행보증의 목적을 달성하는데 상당히 부족한 수준으로 판단된다.

따라서 고액 대부료 분할 납부 시 이행보증금을 징구하도록 한 법령의 취지에 맞게 제도가 운영될 수 있도록 소상공인 대부료 인하와 같이 대부기간 동안의 연간 대부료가 큰 폭으로 변동되는 경우⁷⁾ 등을 감안하여 이행보증금 산정 및 운영에 대한 명확한 기준을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 국유재산 대부료 분할납부에 따른 이행보증금 산정 및 운영에 대한 합리적인 개선 방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

국유재산기획처장은 1천만 원 이상의 고액 대부료 분할납부에 따른 이행보증조치가 법령의 취지 및 현실에 맞게 운영될 수 있도록 합리적인 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

5) 2022. 12. 31. 소상공인 대부료 인하 정책 종료 예정

6) 다음 해 연간 대부료 산출 예시

(단위: 원)

대부료 기산기간	공시지가	재산가액	요율	대부료
2023. 5. 1.~2024. 4. 30.	1,438,000	510,058,600	5%	25,502,930

7) 일반적인 경우 대부계약 기간 중 대부료는 「국유재산법시행령」 제31조 및 세칙 제18조에 따라 전년도 대부료 대비 최대 9%를 초과하여 증가하지 않음